

ASSIGNATION EN REFERE
DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE
ET LE

A LA REQUETE DE :

La **SMABTP**, société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des Travaux publics (SMABTP) **recherchée en qualité d'assureur de Monsieur Bruno FOLLET**, société d'assurances mutuelles, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 775 684 764, ayant son siège 8, rue Louis Armand à PARIS (75015), ayant unité de gestion 50, rue Guy de Maupassant à ROUEN (76000),

Ayant choisi pour avocat **Maître Nicolas BARRABE**, Avocat au Barreau de Rouen dont le cabinet est 57, Avenue de Bretagne à ROUEN (76100), qui se constitue sur la présente assignation et sur ses suites,

LE COMMISSAIRE DE JUSTICE :

S'ADRESSANT A :

1°) La société MMA IARD SA, société anonyme, immatriculée au RCS sous le n°440 048 882 dont le siège est 160, rue Henri Champion (72030 – LE MANS CEDEX 09)

2°) La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS sous le n°775 650 226 dont le siège est 160, rue Henri Champion (72030 – LE MANS CEDEX 09),

1°) LUI A DENONCE ET LAISSE COPIE d'une ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de ROUEN du 2 février 2021 (RG 20/00644),

2°) ET LUI A DELIVRE ASSIGNATION A COMPARAITRE devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de ROUEN statuant en référé, au Palais de justice de ROUEN, 1 Place Foch, avec entrée par la rue Aux juifs, à ROUEN (76000)

LE JEUDI 5 DECEMBRE 2024 A 9 HEURES

TRES IMPORTANT

Dans les **QUINZE JOURS** de la date indiquée en tête du présent acte, sous réserve d'un allongement en raison de la distance, conformément aux articles 643 et 644 du Code de procédure civile, **vous êtes tenu(e), en vertu de la loi, de charger un avocat au barreau de ROUEN ou de l'un des autres barreaux de la Cour d'appel de ROUEN de vous représenter devant le tribunal.**

L'Etat, les départements, les régions, les communes et établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration (article 761 du Code de Procédure Civile).

A DEFAUT, vous vous exposez à ce qu'une décision soit rendue à votre rencontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

Il vous est rappelé les dispositions suivantes issues de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :

Art. 5 : " Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie ".

Art. 5-1 : " Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable. "

Il vous est par ailleurs rappelé les articles suivants du code de procédure civile :

Art. 641 : " Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours."

Art. 642 : " Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. "

Art. 642-1 : " Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées. "

Art. 643 : " Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

1/ Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélemy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon, en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

2/ Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. "

Art. 644 : " Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. "

Vous précisant que les pièces sur lesquelles est fondée la demande ci-après exposée sont énumérées, conformément à l'article 56 du Code de Procédure Civile, sur le bordereau annexé à la présente assignation.

IL EST EXPOSE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE QUE :

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « *Eclat de Vert* » est propriétaire d'un immeuble situé 2, rue des deux Bois à MONT-SAINT-AIGNAN (76130), construit par la société EDELIS dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement.

Il s'est plaint de désordres et a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le Président du Tribunal judiciaire de ROUEN le 2 février 2021 - RG : 20/00455 (joint avec le RG 20/00644) - au contradictoire notamment de :

- La société EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION, maître d'ouvrage,
- La société T2C S.A.S, titulaire du lot « gros-œuvre »,
- La société LB ETANCHEITE SARL, titulaire du lot « étanchéité »,
- La SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société LB ETANCHEITE et de Monsieur Bruno FOLLET, sous-traitant de Monsieur Bruno LIOREL, maître d'œuvre d'exécution.
- Monsieur Bruno LIOREL, maître d'œuvre d'exécution,

- La société ASSURANCE SERVICE SARL, présentée par le SDC comme « assureur de Monsieur LIOREL » alors qu'il ne s'agit que d'un intermédiaire d'assurance.

En effet, pour ces travaux, Monsieur LIOREL était assuré auprès des compagnies MMA IARD S.A et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

L'expert désigné, Monsieur Yvon SERRES, a diffusé le 4 août 2024 son pré-rapport.

Il en ressort notamment que le principal désordre, soit le désordre « n° 2 Infiltrations » serait imputable selon les « implications provisoires suivantes (à) :

- ARCHITHEOS pour 20 % en raison de l'omission commise en phase d'études,
- Messieurs Bruno LIOREL et Bruno FOLLET pour 60 % de façon conjointe et solidaire, en attendant des éléments plus précis sur les missions de chacun,
- LB ETANCHEITE pour 20 % en raison du non-respect du CCTP (sauf à démontrer que ces prestations lui aient été enlevées de son marché de travaux) » (page 27).

Le contrat conclu entre Monsieur LIOREL et Monsieur FOLLET brille par son imprécision.

Néanmoins les factures produites par l'assureur de Monsieur FOLLET aux débats (son un dire n° 1 du 16 septembre 2024) montrent que Monsieur LIOREL n'a sous-traité à Monsieur FOLLET que les missions « OPC » et « DET », et non la mission « VISA », comme le prétend son avocat mandaté par « MMA » (son dire n° 3 du 16 septembre 2024).

Quoi qu'il en soit et en l'état des opérations d'expertise et de l'avis, certes provisoire, émis par Monsieur Yvon SERRES, il est de l'intérêt de la SMABTP que l'assureur de Monsieur Bruno LIOREL soit partie aux opérations d'expertise.

En application de l'article 145 du Code de procédure civile : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Donc il convient que les opérations d'expertise se poursuivent en présence des sociétés MMA IARD S.A et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs de Monsieur Bruno LIOREL.

C'EST POURQUOI IL EST DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
STATUANT EN REFERE DE :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de ROUEN du 2 février 2021 (RG : 20/00455),
Vu le pré-rapport d'expertise de Monsieur Yvon SERRES du 4 août 2024,
Vu le dire n° 1 de la SMABTP du 16 septembre 2024 et ses annexes,
Vu le dire n° 3 de : « *LIOREL MMA* » du 16 septembre 2024,

Déclarer communes aux sociétés MMA IARD S.A et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l'ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de ROUEN du 2 février 2021.

Ordonner que les opérations d'expertise de Monsieur Yvon SERRES, désigné par cette ordonnance, se poursuivront à l'encontre de la société MMA IARD S.A et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

DONT ACTE – SOUS TOUTES RESERVES.

Nicolas BARRABÉ Avocat 57 avenue de Bretagne 76100 ROUEN Tél : 02.72.88.21.00

BORDEREAU DES PIECES VENANT A L'APPUI DE L'ASSIGNATION :

- Pièce 1 : « *Note de synthèse n° 1 valant pré-rapport* » de M. Yvon SERRES du 4 août 2024
Pièce 2 : « *Contrat de prestation* » entre Monsieur LIOREL et Monsieur FOLLET du 29 juin 2013
Pièce 3 : Dire n° 1 de Maître Nicolas BARRABE du 16 septembre 2024
Pièce 4 : Dire n° 3 de Maître HUMMEL-DESANGLOIS du 16 septembre 2024